

1 ANALISE CRITICA, DISCUSSAO E CORRELA- CAO DOS RESULTADOS

A correlacao sistematica entre os dados tecnicos da inteligencia artificial e a dogmatica do processo penal brasileiro revela uma incompatibilidade estrutural profunda entre a seguranca publica digital desregulamentada e os ditames do Estado Democratico de Direito. Conforme demonstrado ao longo desta pesquisa, os fundamentos estatisticos e probabilisticos do reconhecimento facial colidem diretamente com a presuncao de inocencia, transformando perigosamente o mero "alerta de similaridade"gerado por um algoritmo em uma certeza inquisitorial precoce nas ruas do Estado de Sao Paulo.

No plano fatico, a blindagem comercial do codigo-fonte e a opacidade corporativa das empresas desenvolvedoras operam como barreiras intransponiveis que impedem pericias tecnicas autonomas, violando frontalmente a ampla defesa e o contraditorio substancial. Paralelamente, a ausencia de documentacao rigorosa e a pratica policial de registrar apenas o resultado final do sistema destroem irremediavelmente a cadeia de custodia da prova digital exigida pelo Codigo de Processo Penal e pela Lei numero 13.964 de 2019.

Dessa forma, a analise integrada dos resultados evidencia que a pressa estatal pela eficiencia repressiva via automacao tecnologica tem gerado uma perigosa inversao de valores constitucionais. O onus da falibilidade tecnica e do vies algoritmico — que deveria ser evitado pelo Estado — e transferido injustamente para o cidadao abordado, institucionalizando um modelo de persecucao penal opaco, excludente e eivado de nulidades insanaveis.

English Translation:

CRITICAL ANALYSIS, DISCUSSION AND CORRE- LATION OF RESULTS

The systematic correlation between the technical data of artificial intelligence and the dogmatics of Brazilian criminal procedure reveals a deep structural incompatibility between deregulated digital public security and the dictates of the Democratic Rule of Law. As demonstrated throughout this research, the statistical and probabilistic foundations of facial recognition directly collide with the presumption of innocence, dangerously transforming a mere "similarity alert"generated by an algorithm into premature inquisitorial certainty on the streets of the State of São Paulo.

On a factual level, the commercial shielding of the source code and the corporate opacity of the developing companies operate as insurmountable barriers that prevent autonomous technical expert examinations, frontally violating broad defense and substantial adversarial proceedings. Concurrently, the lack of rigorous documentation and the police practice of recording only the final system result irreparably destroy the chain of custody for digital evidence required by the Code of Criminal Procedure and Law No. 13.964 of 2019.

Thus, the integrated analysis of the results shows that state haste for repressive efficiency via technological automation has generated a dangerous inversion of constitutional values. The burden of technical fallibility and algorithmic bias — which should be avoided

by the State — is unfairly shifted to the approached citizen, institutionalizing an opaque, exclusionary criminal prosecution model marred by incurable nullities.